

Налоговое законодательство при трансграничной торговле

Доклад. Хронометраж — 10–12 минут.

1. Постановка проблемы

Внутренняя сделка облагается по правилам одной страны. Трансграничная сталкивает как минимум две налоговые юрисдикции, каждая из которых суверенна и не обязана считаться с другой. Отсюда два вопроса, вокруг которых построено всё международное налоговое право: **кто вправе облагать** оборот и доход и **где** возникает объект налогообложения.

Если оба государства отвечают «мы», возникает двойное налогообложение — сделка теряет экономический смысл. Если оба отвечают «не мы», возникает двойное необложение, и на нём выстроена почти вся международная налоговая оптимизация. Право трансграничной торговли — это набор коллизионных правил, распределяющих налоговую базу между странами, плюс механизмы контроля за тем, чтобы их не обходили.

Рассмотрю тему в четырёх срезах: косвенные налоги, прямые налоги, международные механизмы противодействия размыванию базы и российский контур 2023–2026 годов.

2. Две системы привязки

Косвенные и прямые налоги решают вопрос «где облагать» принципиально по-разному, и это ключ ко всей теме.

Косвенные налоги работают по принципу страны назначения: товар облагается там, где он потребляется. Экспорт освобождается — ставка 0% с сохранением права на вычет, импорт облагается по ставкам страны ввоза. Логика прямая: НДС — налог на потребление, а потребление происходит у покупателя. Альтернативный принцип страны происхождения почти не применяется: он искажал бы конкуренцию, давая товарам из стран с низким НДС ценовое преимущество на чужом рынке.

Прямые налоги комбинируют два принципа. Резидентства: государство облагает мировой доход своих резидентов. Источника: государство облагает доход, возникший на его территории, независимо от резидентства получателя. Принципы применяются одновременно и потому пересекаются — это пересечение и порождает двойное налогообложение, которое устраняют соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) через метод освобождения или метод зачёта.

3. Косвенное налогообложение: экспорт, импорт, ЕАЭС

Экспорт облагается по ставке 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) с сохранением вычета входного налога. Это не льгота, а элемент принципа назначения: страна вывоза полностью очищает товар от собственного налога. Практически всё сводится к подтверждению нулевой ставки по ст. 165 НК РФ; с 1 января 2024 года бумажный пакет документов заменён электронными реестрами.

Импорт. НДС уплачивается на таможне (ст. 151 НК РФ), база — таможенная стоимость плюс пошлина плюс акциз (ст. 160 НК РФ). Посчитаем на конкретных цифрах. Ввозится партия оборудования таможенной стоимостью 10 000 евро, ставка пошлины 5%. Пошлина — 500 евро, налоговая база — 10 500 евро, НДС по ставке 22% — 2 310 евро. Итого сверх контрактной цены уплачивается 2 810 евро, то есть 28% стоимости партии, причём налог считается от суммы, уже включающей пошлину. Таможенная стоимость определяется по ТК ЕАЭС и Соглашению ВТО о применении статьи VII ГАТТ, поэтому спор о ней — это всегда спор о размере налога. С 1 января 2026 года основная ставка НДС повышена до 22% (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ), что прямо увеличило нагрузку на импорт.

ЕАЭС. Внутри Союза таможенных границ нет, поэтому механизм иной (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС). Экспортёр применяет 0%, а импортёр сам исчисляет и уплачивает НДС в свой налоговый орган не позднее 20-го числа следующего месяца, подавая заявление о ввозе товаров с отметкой налогового органа.

Конструкция уязвима. Российский поставщик отгрузил товар в Казахстан; казахстанский покупатель обязан уплатить налог у себя и передать поставщику заявление с отметкой. Если покупатель этого не сделал — а заставить его российский поставщик не может, — нулевая ставка не подтверждается, и 22% НДС платит из собственных средств российский экспортёр, хотя товар вывезен. Обязательство одной стороны обеспечивается административным действием органа другой страны.

4. Цифровая трансграничная торговля

Классические правила рассчитаны на товар, который физически пересекает границу и предъявляется таможне. Электронная торговля разрушила обе предпосылки: услуга границу не пересекает вовсе, а товар приходит миллионами мелких посылок, которые невозможно администрировать поштучно. Ответ — три решения, воспроизведённые почти всеми юрисдикциями.

Первое: **перенос места реализации электронных услуг в страну покупателя** и постановка иностранного поставщика на учёт в её налоговом

органе. В России это ст. 174.2 НК РФ, действующая с 2017 года; с октября 2022 года по операциям B2B налог удерживает российский покупатель как налоговый агент.

Второе: **возложение обязанностей на платформу**, а не на тысячи продавцов. С 1 июля 2024 года ст. 174.3 НК РФ (введена Федеральным законом от 29.05.2024 № 100-ФЗ) обязывает продавцов и маркетплейсы из стран ЕАЭС вставлять на учёт в России и уплачивать НДС с продаж российским физическим лицам. Продавец из Киргизии, торгующий через площадку, теперь платит российский НДС так же, как российский продавец, — это выравнивание условий, а не новый налог. В Евросоюзе ту же роль играет режим OSS/IOSS, действующий с 1 июля 2021 года; одновременно там отменено освобождение от НДС для импортных посылок стоимостью до 22 евро.

Третье: **пересмотр беспошлинных порогов**. Решением Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112 с 1 июля 2026 года порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли для физических лиц в ЕАЭС установлен на уровне 200 евро; сверх него — пошлина 5% от стоимости, но не менее 1 евро за килограмм. Оговорка про килограмм здесь не техническая. Посылка стоимостью 300 евро и весом 20 килограммов: пять процентов дают 15 евро, весовой минимум — 20 евро, платится большая величина. Именно весовой минимум закрывает схему с занижением заявленной стоимости: вес подделать нельзя.

5. Прямые налоги: где возникает право облагать прибыль

Постоянное представительство — центральная категория. По ст. 5 Модельной конвенции ОЭСР и ст. 306–308 НК РФ государство источника вправе облагать прибыль иностранной компании только при наличии постоянного места деятельности либо зависимого агента. Граница тоньше, чем кажется: склад иностранного производителя, с которого только хранят и выдают запчасти, представительства не образует — это вспомогательная деятельность; но если сотрудники на том же складе ведут переговоры и фактически заключают договоры, появляется зависимый агент, и вся относимая прибыль облагается в России. Практический смысл нормы: экспортёр платит налог на прибыль дома, а не в стране покупателя. Но цифровая экономика позволяет извлекать выручку в стране вообще без присутствия в ней, и физическая привязка перестаёт работать — это предмет первого компонента реформы ОЭСР, Pillar One.

Налог у источника. Пассивные доходы — дивиденды, проценты, роялти — облагаются в стране выплаты удержанием налоговым агентом (ст. 309 и 310 НК РФ). Насколько это существенно, показывает пример с Кипром.

По ст. 12 Соглашения 1998 года роялти облагались только в стране получателя, то есть у источника в России удерживался ноль. После приостановления соглашения применяется национальная ставка: с 2025 года это 25%. На платеже в 10 миллионов рублей российская компания теперь удерживает 2,5 миллиона там, где пять лет назад не удерживала ничего, — при том, что сам лицензионный договор не менялся.

Применение пониженной ставки по действующему соглашению обусловлено концепцией **фактического права на доход** (ст. 7 НК РФ): льгота не предоставляется транзитной компании, встроенной в структуру только ради доступа к соглашению.

Трансфертное ценообразование. Внутри группы цену сделки назначает сама группа. Классическая схема: российский экспортёр продаёт товар своей же трейдинговой компании за рубежом по 100, та перепродаёт независимому покупателю по 130 — вся наценка остаётся в низконалоговой юрисдикции, хотя создана она была в России. Ответ — принцип «вытянутой руки» (раздел V.1 НК РФ): цена сопоставляется с рыночной, разница доначисляется. С 2024 года режим ужесточён Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ: скрытый в цене доход приравнивается к дивидендам и дополнительно облагается налогом у источника, а штраф повышен до 100% от неуплаченной суммы.

6. Международная повестка

BEPS. План ОЭСР и G20 из 15 действий, принятый в 2015 году, — ответ на разрыв между местом создания стоимости и местом уплаты налога. Инструмент его быстрого внедрения — Многосторонняя конвенция MLI, изменяющая одним актом сотни двусторонних соглашений; Россия применяет её с 2021 года. Ключевая новелла — тест основной цели: в льготе по соглашению отказывают, если одной из основных целей операции было её получение.

Pillar Two. Глобальный минимальный налог по эффективной ставке 15% для групп с выручкой свыше 750 млн евро. Механизм прост: если группа платит в какой-то юрисдикции по эффективной ставке 9%, недостающие 6 процентных пунктов доберёт другая страна — через национальный дополнительный налог (QDMTT) или правило включения дохода (IIR). Правила действуют более чем в шестидесяти юрисдикциях, включая ЕС, Великобританию, Японию, Корею и Канаду; США собственных правил GloBE не приняли. Россия их не внедряла, однако российские группы с иностранными дочерними компаниями попадают под них извне. Вывод важнее техники: налоговая льгота перестаёт быть конкурентным преимуществом страны, потому что недобранное ею доберёт кто-то другой.

СВАМ. Трансграничный углеродный механизм ЕС (Регламент 2023/956) формально не налог, но экономически — платёж при импорте цемента, чёрных металлов, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода. Переходный период с одной лишь отчётностью шёл с октября 2023 года, финансовая фаза началась 1 января 2026 года: импортёр стали в ЕС обязан покупать СВАМ-сертификаты по цене квот европейской системы торговли выбросами, то есть доплачивать разницу между углеродной ценой у себя дома и европейской. Это важный прецедент: инструмент, не являющийся налогом по форме, влияет на трансграничную торговлю сильнее многих налогов.

7. Российский контур 2023–2026

Текущую картину определяют три процесса.

Первый — **приостановление соглашений**. Указом Президента от 08.08.2023 № 585 и Федеральным законом от 19.12.2023 № 598-ФЗ приостановлено действие отдельных положений СИДН с 38 государствами. Последствие: пониженные ставки не применяются, действуют национальные — 15% по дивидендам и 25% по процентам и роялти. При этом и вторая сторона фактически перестаёт устранять двойное налогообложение, так что из теоретической проблемы оно стало практической.

Второй — **переориентация договорной сети**. Наиболее значимое новое соглашение — СИДН с ОАЭ, подписанное 17 февраля 2025 года и применяемое с 1 января 2026 года, с единой ставкой 10% по дивидендам, процентам и роялти.

Третий — **рост косвенной нагрузки**: ставка НДС 22% с 2026 года плюс новые правила ЕАЭС по электронной торговле.

8. Выводы

Первое. Единого «налогового права трансграничной торговли» не существует. Есть национальные нормы и сеть из более чем трёх тысяч двусторонних соглашений, и опыт приостановления показывает, насколько хрупка её согласованность.

Второе. Общий вектор — смещение налоговой привязки от места присутствия к месту потребления и рынку сбыта. Принцип страны назначения, изначально принадлежавший косвенному налогообложению, распространяется и на прямое.

Третье. Обязанным лицом всё чаще становится посредник — маркетплейс, платформа, банк, — а не сам налогоплательщик. Это резко повышает собираемость и одновременно перекладывает издержки администрирования на бизнес.

Четвёртое, практическое. Главный налоговый риск участника внешнеэкономической деятельности — не ставка, а доказывание. Заявление о ввозе из Казахстана, подтверждение фактического права на доход, обоснование цены сделки с собственной трейдинговой компанией, расчёт углеродного следа — во всех четырёх примерах спор идёт не о том, сколько платить, а о том, что удастся подтвердить документами.

Использованные источники и нормативная база

- Налоговый кодекс РФ: ст. 146, 151, 160, 164, 165, 174.2, 174.3, 284, 306–310, раздел V.1; ст. 7 (фактическое право на доход).
- Договор о ЕАЭС от 29.05.2014, Приложение № 18 (порядок взимания косвенных налогов).
- Решение Совета ЕЭК от 05.12.2025 № 112 (товары электронной торговли).
- Федеральный закон от 29.05.2024 № 100-ФЗ; от 12.07.2024 № 176-ФЗ; от 27.11.2023 № 539-ФЗ; от 19.12.2023 № 598-ФЗ; от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
- Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585.
- Соглашение между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения от 05.12.1998 (ред. 08.09.2020), ст. 12.
- Модельная конвенция ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал (ст. 5, 7, 9–12).
- Многосторонняя конвенция (MLI), 2016; План BEPS ОЭСР/G20, 2015.
- Модельные правила GloBE (Pillar Two), ОЭСР, 2021.
- Регламент (ЕС) 2023/956 (CBAM); Директива ЕС 2017/2455 (OSS/IOSS).